

PUBLIKACJA

Kreuzbergkaserne

Turenne Kaserne

Zweibrücken

Rheinland-Pfalz

Bundesrepublik Deutschland

Umowa Urkunde Nr. 1400/98 z dnia 06.10.1998 w oryginalnym tekście:

KAUFVERTRAG

Verhandlono w Saarlouis w dniu 06. października 1998. Przed podpisanym notariuszem;

Manfred Mohr

z siedzibą w Saarlouis, pojawił się:

1. jako sprzeda
wca:

Pan Siegfried Hiller, ur. 19.06.1951, Regierungsamtmann -
legitymujący się legitymacją służbową -

działający w imieniu Bundesrepublik Deutschland (Federalna Administracja Finansowa),
reprezentowany przez Federalny Urząd Majątkowy Landau, Gabelsberger Straße 1,
76829 Landau, na podstawie oryginału pełnomocnictwa z dnia 05.10.1998, wydanego
przez przedstawiciela przewodniczącego Federalnego Urzędu Majątkowego Landau.

1. jako sprzedawca:

Bundesrepublik Deutschland
(Federalna Administracja
Finansowa) reprezentowana
przez:

Federalny Urząd Majątkowy
Landau, Gabelsberger Str. 1,
76829 Landau / w Palatynacie

- w dalszym ciągu nazywany **Bund** -

2. Jako kupujący

kupujący 2 a)

a) Firma Tasc- Bau Handel i Generalny Wykonawca dla budownictwa mieszkalnego i
przemysłowego AG, z siedzibą w Spickendorfie, wpisana do rejestru handlowego Sądu
Rejonowego Halle- Saalkreis pod HRB 9896, reprezentowana przez swojego
jednoosobowego dyrektora zarządzającego pana Josefa Tabelliona, kupca, ur. 18.06.1950,
prowadzącego działalność w 66787 Wadgassen, Provinzialstrasse 168, znanego osobiście.

- w dalszej części **kupujący 2 a** zwany -

kupujący 2 b),

Pan Rick Göritz, ur. 21.03.1976, zamieszkały w 66482 Zweibrücken,
Hofenfelsstrasse. 222, legitymujący się dowodem osobistym

- w dalszej części **kupujący 2 b** zwany -

- dalej nazywany "kupującym" -.

Zaświadczenie o pełnomocnictwie:

Urzędnik notarialny niniejszym poświadczam na podstawie swojego wglądu z dzisiejszego dnia do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Halle – Saalkreis – HR B 9896, że

a) firma TASC – BAU Handels- und Generalübernehmer für Wohn- und Industriebauten AG jest tam zarejestrowana oraz b) Pan Josef Tabellion, wymieniony powyżej, jest jej pełnomocnikiem oraz dyrektorem zarządzającym zwolnionym z ograniczeń § 181 BGB.

Osoby, które się pojawiły, działając jak wskazano, oświadczyły:

Zawieramy następującą

**umowę
kupna:**

Kaufgegenstand / Grundbesitzangaben § 1:

§1 Grundbesitzangaben

I. Bundesrepublik Deutschland (Federalna Administracja Finansowa) jest właścicielem nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Zweibrücken, arkusz 5958, w obrębie Gemarkung Zweibrücken.

Lfd. Nr. 120 działka nr 2885/16 budynek i teren otwarty,
Delawarestraße Landstuhler Straße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5,
7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- do 103 699 qm. -

II. Nieruchomość jest obciążona w Abteilung II księgi wieczystej ograniczonym osobistym prawem służebności (prawo do gazociągu); przekazana dla Saar Ferngas AG Saarbrücken na mocy zezwolenia z dnia 05.04.1963. To obciążenie jest przez nabywców do

przyjęto dalszą tolerancję. Własność jest wolna od obciążeń w Abteilung III księgi wieczystej. Inne obciążenia i ograniczenia, które nie są wpisane w księdze wieczystej (np. ograniczenia wynikające z prawa) nie są znane, o ile nie wynika to odrębnie z tej Urkunde. Bund nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. Jeżeli takie obciążenia mimo to istnieją, przejmują je nabywcy.

III. Własność jest zabudowana 26 budynkami mieszkalnymi o łącznej liczbie 337 jednostek mieszkalnych oraz ciepłownią.

§2 stosunki umowne

I. Część nieruchomości oznaczona na czerwono w załączniku z istniejącymi budynkami n

Louisianastraße 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,
23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

z łączną liczbą 71 jednostek mieszkalnych, Holenderskie Siły Zbrojne zostały przez Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich odpłatnie przekazane.

II. Stosunek przekazania zgodny z prawem międzynarodowym pomiędzy Bundesrepublik Deutschland a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do przekazanych części nieruchomości pozostaje niezmieniony przez tę umowę.

III. Strony umowy zakładają, że Holenderskie Siły Zbrojne prawdopodobnie opuszczą osiedle mieszkaniowe, a przekazane części nieruchomości zostaną zwrócone Bundowi. Dokładny czas zwrotu nie jest znany ani Bundowi, ani kupującym.

Stosunek przekazania zgodny z prawem międzynarodowym jest nadal realizowany przez Bund.

W przypadku, gdy Holenderskie Siły Zbrojne nie zwrócą osiedla mieszkaniowego Bundowi w ciągu najbliższych dwóch lat, odniesiono się do regulacji w § 5 ust. III.

IV. Do gruntów objętych umową należy również ciepłownia w Budynku Nr. 4233, w której zatrudnieni są dwaj pracownicy Bundu jako palacze.

Bund poinformował kupujących o przepisach prawnych § 613 a BGB.

V. Ponadto istnieją następujące stosunki umowne:

1. Umowa o zezwolenie na eksploatację systemu szerokopasmowego z TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH z dnia 22.02.1995/ 28.03.1995.

Kupujący w punkcie 2b) wstępuje w miejsce Bundu w tę znaną mu umowę.

2. umowa na dostawę węgla kamiennego z firmą Rheinbraun Handel Süd GmbH. Kupujący w punkcie 2b) wstępuje w miejsce Bundu do tej znanej mu umowy.

3. Umowa dotycząca współużytkowania dróg i instalacji z Studentenwerk Kaiserslautern z Kaufvertrag z Bund z dnia 15.08.1996.

Kupujący wchodzi w miejsce Bunda w zobowiązaniach cywilnoprawnych wobec Studentenwerk.

§3 Kaufobjekt.

I. Bund sprzedaje kupującym zgodnie z punktami 2a) i 2b) w proporcji określonej w § 4 ust. I, **wskazany Grundbesitz z wszystkimi prawami i obowiązkami oraz składnikami**, z wyjątkiem znajdującej się w Kaufobjekt, oznaczonej na planie sytuacyjnym (załącznik 2) na czerwono 20-KV Ringleitung.

II. Wyłączona z tego jest również część o powierzchni około 30 m², oznaczona na planie sytuacyjnym (załącznik 3) na zielono, która w ramach procedury regulacji granic zostanie przekazana sąsiadowi gruntowemu.

§ 4 Podział przedmiotu zakupu/ Vermessung

Kupujący nabywają w następujący sposób:

I. W wewnętrznych relacjach kupujących przewidziano następujący podział przedmiotu zakupu:

a) kupujący 2a) nabywa tereny oznaczone na planie sytuacyjnym (załącznik 3) kolorem niebieskim oraz wszystkie Erschließungseinrichtungen z wyjątkiem Heizleitungen,

b) kupujący 2b) nabywa tereny oznaczone na planie sytuacyjnym (załącznik 3) kolorem czerwonym oraz Heizleitungen, jednak bez pozostałych Erschließungseinrichtungen.

II. Kupujący 2a) w ciągu czterech tygodni po zawarciu tej umowy złoży wniosek o pomiar części terenów w porozumieniu z kupującym 2b). Ponadto kupujący 2a) w ciągu czterech tygodni po zawarciu tej umowy zleci podział terenów nabytych przez kupującego 2b), jak przedstawiono w załączonym planie sytuacyjnym (załącznik 4). Całkowite koszty pomiarów ponosi kupujący 2a). W przypadku, gdy własność nie została jeszcze przekazana kupującemu, Bund przyznaje kupującemu 2a) niezbędne prawa dostępu do przeprowadzenia pomiarów.

§ 5 Wykonanie umowy

I. W związku z istniejącym jeszcze stosunkiem przekazania zgodnym z prawem międzynarodowym z Niderlandzkimi Siłami Zbrojnymi, ten Kaufvertrag będzie realizowany w odniesieniu do obszarów oznaczonych na planie sytuacyjnym (Załącznik 1) na czerwono dopiero wtedy, gdy Niderlandzkie Siły Zbrojne zwrócą te obszary Bundowi.

Dotyczy to w szczególności przejścia własności, użytkowania i obciążeń, terminu płatności ceny zakupu, która dotyczy tych obszarów oraz przeniesień własności dla tych obszarów.

II. Strony umowy zakładają, że Holenderskie Siły Zbrojne zwrócą przekazane i m nieruchomości w ciągu najbliższych dwóch lat.

III. W przypadku, gdy Holenderskie Siły Zbrojne nie zwrócą osiedla mieszkaniowego I ub jego części w ciągu najbliższych dwóch lat, Bund będzie dążyć do uzyskania zgody Holenderskich Sił Zbrojnych na przeniesienie własności dotyczące jeszcze niezwróconych części na rzecz kupującego zgodnie z punktem 2b).

**§ 6 cena
zakupu**

I. Cena zakupu przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. I wynosi DM 5.182.560,-- (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt).

II. Z tej kwoty kwota 3.262.560 DM dotyczy części nieruchomości oznaczonej na planie sytuacyjnym (załącznik 5) kolorem niebieskim. Kwota ta, za którą w relacjach wewnętrznych kupujący odpowiada zgodnie z punktem 2a), jest wymagalna w następujący sposób:

a) Zaliczka w wysokości 1/3 z kwoty 3.252.560 DM, wynosząca 1.087.520 DM, wymagalna w dniu dzisiejszym przy zawarciu umowy. Ta część ceny zakupu została już zapłacona, co Bund niniejszym potwierdza.

b) Płatność częściowa w wysokości 2.175.040 DM w pięciu ratach po 435.008 DM, powiększona o 2% odsetek ponad obowiązującą stopę dyskontową Bundesbanku Niemiec rocznie od pozostałej kwoty począwszy od dnia dzisiejszego, przy czym stosowana będzie stopa dyskontowa obowiązująca pierwszego dnia miesiąca dla odsetek tego miesiąca.

Dla płatności ratalnej obowiązuje poniższy plan płatności i terminy, wcześniejsze płatności są jednak dozwolone.

- 1. rata 435.008 DM,--, płatna po upływie 12 miesięcy od zawarcia Kaufvertrag, czyli do 06.10.1999, powiększona o 2% odsetek ponad obowiązującą stopę dyskontową Bundesbanku Niemiec od kwoty 2.175.040 DM,--,
- 2. rata 435.008 DM,--, płatna po upływie 24 miesięcy od zawarcia Kaufvertrag, czyli do 06.10.2000, powiększona o 2% odsetek ponad obowiązującą stopę dyskontową Bundesbanku Niemiec od kwoty 1.740.032 DM,--,
- 3. rata 435.008 DM,--, płatna po upływie 36 miesięcy od zawarcia Kaufvertrag, czyli do 06.10.2001, powiększona o 2% odsetek ponad obowiązującą stopę dyskontową Bundesbanku Niemiec od kwoty 1.305.024 DM,--,
- 4. Rata DM 435.008,--, płatna po upływie 48 miesięcy od zawarcia umowy kupna, czyli do 06.10.2002, powiększona o 2% odsetek ponad obowiązującą stopę dyskontową Bundesbanku Niemiec od kwoty DM 870.016,-,

- 5. Rata DM 435.008,--, płatna po upływie 60 miesięcy od zawarcia umowy, czyli do 06.10.2003, plus 2 % odsetek powyżej obowiązującej stawki dyskontowej Bundesbanku Niemiec od kwoty DM 435.008,--.

Odsetki są naliczane przez Bund po każdym terminie płatności rat, osobno wzywani są nabywcy i należy je wpłacić w ciągu czterech tygodni po wezwaniu na konto Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Konto- Nr. 30 001 040, z podaniem celu wpłaty "Zinszahlungen Kreuzberg- Wohnsiedlung, Zweibrücken, Kapitel 0807, Titel 13101".

III. Kwota w wysokości DM 1.920.000,-- dotyczy części nieruchomości oznaczonej na planie sytuacyjnym (załącznik 5) na czerwono.

Kwota, za którą w relacjach wewnętrznych kupujący odpowiada zgodnie z punktem 2b), jest wymagalna w ciągu trzech tygodni od pisemnego wezwania przez Bund do zapłaty.

Wezwanie ze strony Bund następuje niezwłocznie po zwrocie części nieruchomości przez Holenderskie Siły Zbrojne lub po zgodzie Holenderskich Sił Zbrojnych na przeniesienie własności przekazanych Państwu części nieruchomości.

W przypadku zwrotu pojedynczych budynków lub części nieruchomości odpowiednia część kwoty z DM 1.920.000,-- jest wymagalna w ciągu trzech tygodni od pisemnego wezwania przez Bund do zapłaty. Wysokość tej części kwoty zależy od stosunku powierzchni użytkowej budynków objętych częściowym zwrotem do całkowitej powierzchni użytkowej budynków oznaczonych na planie sytuacyjnym (załącznik 1) na czerwono.

IV. Część kwoty zgodnie z akapitem II.a) jest płatna w całości na rzecz Bundeskasse Koblenz, Landeszentralbank Koblenz, BLZ 570 000 00, Konto Nr. 570 010 01 z podaniem celu przelewu "Kaufpreiszahlung Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Kapitel 0807 Titel 131 01."

Częściowe kwoty zgodnie z ustępem II.b) i ustępem III należy wpłacać na Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Konto Nr. 30 001 040, z podaniem celu przelewu "Ratenzahlung Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Kapitel 0807 Titel 131 01."

V. Dla terminowości płatności nie liczy się dzień nadania, lecz dzień uznania na wyżej wymienionych kontach Bundeskassen. W przypadku opóźnienia w płatności należy uiścić odsetki za opóźnienie w wysokości 3% powyżej obowiązującej stopy dyskontowej Bundesbanku Niemiec, przy czym stawka ta obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca.

Obowiązująca stopa dyskontowa miesiąca dla każdego dnia odsetkowego tego miesiąca jest decydująca. Ponadto kupujący w przypadku opóźnienia są zobowiązani do zwrotu Bundowi wszystkich innych udowodnionych szkód z tytułu opóźnienia oraz kosztów upomnienia. Do innych udowodnionych szkód z tytułu opóźnienia należy w szczególności różnica między wymienioną stopą procentową a wyższą stopą procentową dla kredytów Bundu na pokrycie jego wydatków.

Kupujący poddają się natychmiastowemu Zwangsvollstreckowaniu z tej Urkunde w całym swoim majątku z powodu zobowiązań płatniczych przejętych w tej Urkunde na rzecz uprawnionego.

Uprawnionemu należy w każdej chwili wydać wykonalną kopię tej Urkunde, bez konieczności udowadniania faktów, od których zależy wymagalność roszczenia.

Notariusz zwrócił uwagę na § 454 BGB. Przepis ten zostaje wyłączony, tak że sprzedawcy pozostają ustawowe prawa odstąpienia.

§ 7 Sicherungsgrundschuld / Bankbürgschaft

I. W celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń płatniczych Bundes, które zostały ustanowione na mocy tej umowy - również warunkowych - a które nie zostały zrealizowane, Bund ustanawia na całym Grundbesitz wymienionym w punkcie I. księgo wą hipotekę w wysokości 10.000.000 DM (słownie: dziesięć milionów marek niemieckich), która od dzisiaj będzie oprocentowana w wysokości 18% (osiemnaście procent) rocznie. Bund zatwierdza za zgodą kupującego wpisanie takiej księgowej hipoteki na rzecz Grundbesitz wymienionego w § 1 punkcie I. oraz na rzecz Bundesrepublik Deutschland (Federalna Administracja Finansowa), reprezentowanej przez Federalny Urząd Majątkowy Landau - w dalszej części nazywanego "wierzycielem".

Hipoteka jest wpisywana w następujący sposób:

1. Hipoteka jest od dzisiejszego dnia oprocentowana na 18 procent rocznie. Odsetki są należne w pierwszym dniu następnego roku kalendarzowego.

2. Hipoteka jest wymagalna.

Z powodu kwoty hipoteki wraz z odsetkami, Bund poddaje się natychmiastowemu Zwangsvollstreckowaniu w obciążonej własności gruntowej w ten sposób, że Zwangsvollstreckowanie na podstawie tego dokumentu jest dozwolone przeciwko odpowiedniemu właścicielowi działki. Bund nieważnie zatwierdza i wnosi **nieodwołalnie** o wpisanie tej klauzuli poddania się do księgi wieczystej.

Wszystkie koszty związane z ustanowieniem hipoteki ponosi kupujący zgodnie z punktem 2a).

Bund zamierza, po uzyskaniu urzędowego potwierdzenia zmian dotyczących obszarów zaznaczonych na planie sytuacyjnym (załącznik 3) na niebiesko, wykreślić hipotekę z pozostałych części działki nr 2885/16 i pozostawić tę hipotekę tylko na obszarach zaznaczonych na planie sytuacyjnym (załącznik 3) na niebiesko.

Hipoteka jest przejmowana przez kupującego na podstawie 2a) w celu odpowiedzialności rzeczowej.

Bund przekaże hipotekę na żądanie kupującego do 2a) na rzecz wiodącego Niemieckiego Banku Przemysłowego, który zgodnie z poniższym akapitem II. poręczy za zobowiązania płatnicze kupujących, gdy tylko będą mu w pełni dostępne opisane poniżej w akapicie II. gwarancje.

II. Kupujący w punkcie 2a) zobowiązuje się wobec przyjmującego to Bund, w ciągu czternastu dni po otrzymaniu katasteramtowego zaświadczenia o zmianach dotyczących obszarów oznaczonych na planie sytuacyjnym (załącznik 3) na niebiesko, przekazać Bund w celu zabezpieczenia pozostałej ceny zakupu w wysokości DM 4.095.040,-- oraz w celu zabezpieczenia warunkowej obowiązku dopłaty zgodnie z § 11 ust. III tej umowy w wysokości DM 5.817.440,-- następujące, każdą z osobna, bezwarunkowe gwarancje bankowe wiodącego niemieckiego banku komercyjnego:

a) Bankbürgschaft über DM 2.175.040,-- zuzüglich der gemäß § 6 ust. II.b) und ust. V. geschuldeten Zinsen, sowie der Kosten gemäß § 767 ust. 2 BGB zur Sicherung der Zahlungsverpflichtung gemäß § 6 ust.

II.b). Bankbürgschaft na kwotę DM 1.920.000,-- powiększoną o odsetki i koszty zgodnie z § 767 HGB dla zobowiązania płatniczego zgodnie z § 6 ust. III.,

c) Bankbürgschaft na kwotę DM 5.817.440,-- powiększoną o odsetki i koszty zgodnie z § 767 BGB w celu zabezpieczenia warunkowego zobowiązania do dopłat zgodnie z § 11 ust. III. Ta Bankbürgschaft może być również wykorzystywana do roszczeń Bundes z tytułu innych naruszeń umowy.

Bund już teraz zgadza się na ewentualne obniżenie gwarancji do jeszcze otwartych części zabezpieczonych roszczeń. Wymienione powyżej gwarancje b) i c) mogą być ograniczone czasowo; muszą jednak być ważne przez co najmniej pięć lat od dnia sporządzenia tej umowy kupna.

§ 8 przekazanie posiadania

I. Własność nad obszarami oznaczonymi na planie sytuacyjnym (załącznik) na niebiesko oraz nad wszystkimi sprzedanymi głównymi urządzeniami infrastruktury całego przedmiotu sprzedaży (drogi, w tym oświetlenie uliczne z siecią, zbiorniki retencyjne wraz z kanalizacją, linie grzewcze, wodociągi i linie niskiego napięcia - każda do przyłączy budynków) przechodzi na kupujących z dniem dzisiejszym, w dniu sporządzenia tej umowy.

II. Własność nad obszarem oznaczonym na planie sytuacyjnym (załącznik 5) na czerwono przechodzi na kupujących dopiero po zwrocie tego obszaru przez Holenderskie Siły Zbrojne do Bundu lub po zgodzie Holenderskich Sił Zbrojnych na przepisanie własności oraz po zapłacie części ceny zakupu przypadającej na ten obszar. Jeśli Holenderskie Siły Zbrojne dokonają częściowych zwrotów, własność nad częścią powierzchni przechodzi dopiero po zapłacie części ceny zakupu przypadającej na odpowiednie części powierzchni. Przekazanie zostanie udokumentowane w formie pisemnej.

III. Od momentu przekazania wszystkie korzyści oraz obciążenia prywatne i publiczne przechodzą na kupujących. Od tego momentu kupujący ponoszą inne publiczne daniny, opłaty i podatki, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia stanu przedmiotu zakupu, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz obowiązek utrzymania czystości ulic i posypywania.

Kupić jest świadomy, że Bund jako samoubezpieczający nie zawarł ubezpieczenia dla przedmiotu zakupu określonego w § 3.

§ 9 Dopłata z powodu planowanych wyższych możliwości użytkowania

I. Obiekt zakupu jest obecnie nadal oznaczony jako obszar specjalny i nie jest objęty planowaniem budowlanym.

II. Ustalenie ceny zakupu opiera się na wykorzystaniu jako Ogólna strefa mieszkalna zgodnie z § 4 BauNVO z wskaźnikiem powierzchni działki wynoszącym 0,4 i wskaźnikiem powierzchni zabudowy wynoszącym 1,2 zgodnie z § 17 BauNVO.

III. Kupujący zobowiązują się do zapłaty dodatkowej kwoty do ceny zakupu ustalonej w tej umowie, jeśli gmina w swojej roli jako organ planistyczny w ciągu dziesięciu lat po zawarciu umowy otworzy możliwość wyższej jakości użytkowania niż ta określona w ustępie II, a kupujący zrealizują to wyższe użytkowanie przed upływem dziesięcioletniego terminu, odmiennie od użytkowania określonego w ustępie II, np. poprzez zwiększenie wartości zabudowy (zabudowa intensywna) lub poprzez zbycie.

Do zapłaty jest różnica między ceną zakupu zgodnie z § 6 tej umowy a wartością nieruchomości w momencie żądania płatności przez Bund. Różnica wartości jest ustalana wspólnie przez niezależny Gutachterausschuss dla wartości nieruchomości w obszarze miasta Zweibrücken oraz rzeczoznawcę przy Oberfinanzdirektion Koblenz i ustalana przez Bund.

Kwota płatności jest wymagalna cztery tygodnie po wezwaniu do zapłaty przez Bund.

W przypadku opóźnienia w płatności mają zastosowanie regulacje zawarte w § 6 ust. V tej umowy.

§ 10 Gewährleistung, Haftung

I. Przedmiot sprzedaży określony w § 3 ust. I sprzedawany jest w stanie, w jakim znajduje się w momencie sporządzenia aktu notarialnego. Ten stan jest znany nabywcom. Jakiegokolwiek gwarancje dotyczące widocznych i niewidocznych wad materialnych i prawnych oraz ukrytych wad, jak również stosowanie §§ 459 ff. BGB są wyłączone w odniesieniu do przedmiotu sprzedaży.

II. Bund nie ponosi odpowiedzialności za określoną wielkość, przebieg granicy, jakość, przydatność i właściwości przedmiotu sprzedaży oraz jego przydatność do celów kupujących lub ich następców prawnych.

III. Ingenieurbüro ASAL, Kaiserslautern, zbadało przedmiot sprzedaży na zlecenie Ministerstwa Środowiska kraju Rheinland-Pfalz pod kątem ewentualnych istniejących powierzchni skażonych. Stwierdzono, że zagrożenia nie są dostrzegalne, a badania są zatem zbędne.

Odpowiednie protokoły Grupy Roboczej ds. Zanieczyszczeń (KoAG) są znane nabywcom.

IV. Bund nie ponosi odpowiedzialności za określoną cechę własności, dopuszczalność planowanego przez nabywców użytkowania, możliwości użytkowania i zabudowy oraz jakość gruntu budowlanego. Nabywcy mają obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń bezpośrednio na własny koszt.

V. Bund gwarantuje, że własność w Abteilung II i III księgi wieczystej jest wolna od nieprzyjętych obciążeń i ograniczeń, a także od zaległych obciążeń publicznych i podatków, o ile w tej urzędzie nie postanowiono inaczej.

VI. Bund oświadcza, że nie ustanowił żadnych obciążeń budowlanych i nie jest mu znane istnienie takich obciążeń.

§ 11 Parkettsanierung

I. Kupującym jest wiadomo, że podłogi parkietowe mieszkań są zanieczyszczone wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (PAK). Bund zlecił przeprowadzenie badania mieszkań w Laboratorium Środowiskowym ARGUK w Oberursel. Wynik badania z dnia 21.04.1998 jest dostępny dla kupujących. Kupującym jest również wiadomo, że część zainstalowanych w mieszkaniach szafek wnękowych może być również zanieczyszczona.

II. Udział kosztów Bundu w Parkettsanierung wynosi DM 5.817.440,- i został już w pełni uwzględniony przy ustalaniu ceny zakupu w wysokości DM 5.182.560,-.

Udział kosztów Bundu oparty jest na zamierzeniu kupujących do całkowitej wymiany wszystkich podłóg parkietowych we wszystkich sprzedawanych mieszkaniach.

Dalszy udział kosztów w Parkettsanierung oraz odpowiedzialność Bundu za ewentualne inne substancje szkodliwe i udział kosztów Bundu w ich ewentualnej sanacji są wyraźnie wykluczone.

Kupujący zobowiązują się wobec Bundu do przeprowadzenia remontu podłóg parkietowych mieszkań, które

a) znajdują się w obszarze oznaczonym na planie sytuacyjnym (załącznik 5) kolorem niebieskim, w ciągu 2 lat od dzisiejszego dnia zawarcia umowy, b) znajdują się w obszarze oznaczonym na planie sytuacyjnym (załącznik 5) kolorem czerwonym, w ciągu 2 lat po przekazaniu posiadania zgodnie z § 8 ust. II, poprzez całkowitą wymianę podłóg parkietowych. W relacjach wewnętrznych kupujących, kupujący 2a) przyjmuje na siebie powyższe zobowiązania.

III. Remont musi być udokumentowany przed Bundem. Dowód ten następuje poprzez pisemne potwierdzenie firmy specjalistycznej, która została powołana do przeprowadzenia działań remontowych. Bund zastrzega sobie prawo do weryfikacji przeprowadzenia działań remontowych poprzez oględziny.

Jeśli dowód nie może być przedstawiony dla całej nieruchomości lub jej części, należy dopłacić kwotę 242 DM za każdy metr kwadratowy niesanowanej powierzchni parkietu na rzecz Bundu.

Dla tych oznaczonych na planie sytuacyjnym (załącznik 5) na czerwono

W przypadku części nieruchomości obowiązek dopłaty istnieje również w przypadku, gdy i o ile Bund lub Holenderskie Siły Zbrojne dokonali renowacji parkietu przed przekazaniem własności.

Die Na Dopłata musi nastąpić w ciągu sześciu tygodni po wezwaniu ze strony Bunda. n.

W przypadku opóźnienia w płatności obowiązują regulacje zawarte w § 6 ustęp V. tej umowy.

§ 12 Äußere Erschließung

I. SCHMUTKOWODNA/ODWODNIENIE POWIERZCHNI

A) Nieruchomość jest podłączona do publicznego systemu odprowadzania ścieków oraz publicznej gospodarki wodami opadowymi. Ścieki są kierowane przez rurociągi zbiorcze osiedla mieszkaniowego, oznaczone na dołączonym planie sytuacyjnym (Załącznik 6) na czerwono, do rurociągu zbiorczego mieszanych ścieków oznaczonego na niebiesko w koszarach, a następnie do publicznego Hauptsammler.

Wody opadowe są najpierw zbierane w zbiornikach retencyjnych na deszczówkę, oznaczonych na planie sytuacyjnym (Załącznik 6) na żółto, a następnie również odprowadzane przez rurociągi zbiorcze oznaczone na czerwono, tak jak ścieki.

Zbiorniki retencyjne na deszczówkę mają ograniczoną pojemność. W przypadku intensywnych opadów, wody opadowe, które nie mogą być zbierane w zbiornikach retencyjnych, są kierowane przez przelew do rurociągów zbiorczych dla wód opadowych oznaczonych na zielono i bezpośrednio odprowadzane do Bautzenbach.

Sammelleitungen prowadzą przez następujące nieruchomości osób trzecich i są częściowo zabezpieczone umowami o zezwolenie oraz ograniczonymi osobistymi służebnościami na rzecz Bund - jak poniżej -:

- Księga wieczysta Zweibrücken, arkusz 7002, nr porządkowy 207, nr działki 3135/1, właściciel: Stadt Zweibrücken,
lokalizacja/rodzaj działalności: teren komunikacyjny

Rodzaj zabezpieczenia: brak zabezpieczenia rzeczowego, brak umowy o zezwolenie,

- Księga wieczysta Zweibrücken, arkusz 7005, nr porządkowe 142 i 197, nr działek 2852/16 i 3134/4, właściciel: Stadt Zweibrücken,

lokalizacja/rodzaj działalności: las, teren komunikacyjny, teren rolniczy,

jest zabezpieczeniem: prawo do eksploatacji instalacji kanalizacyjnej; Wykonywanie jest przenoszalne na osobę trzecią. Umowy zezwalające z dnia 29.11.1963 i 4.5.1985,

- księga wieczysta von Zweibrücken Blatt 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15,
Eigentümer: Eheleute Dr. Heidi Lambert-Lang und Dietrich Lang; Zweibrücken,

Lage/Wirtschaftsart: Grünland,

Art der Sicherung: keine dingliche Sicherung, kein umowa o zezwolenie,

- księga wieczysta von Zweibrücken Blatt 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, Eigentümer:
Herr Dietrich Lang, Zweibrücken, Lage/Wirtschaftsart: Bauplatz und Grünland,

Rodzaj zabezpieczenia: brak zabezpieczenia rzeczowego, brak umowy o zezwolenie.

Istniejące umowy o zezwolenie są znane nabywcom.

B.) Bund przekazuje nabywcom w Gesellschaft bürgerlichen Rechts rurociągi zbiorcze oznaczone na czerwono i zielono w załączniku 6 oraz zbiorniki retencyjne oznaczone na żółto. W tym celu ceduje na nabywców wszystkie przysługujące mu prawa z powyżej wymienionych umów o zezwolenie - w podanym udziale. Bund nie ponosi odpowiedzialności za istnienie tych praw kształtujących.

Nabywcy dążą do przekazania rurociągów zbiorczych i zbiorników retencyjnych miastu Zweibrücken (zakłady gospodarki odpadami) w ramach umowy o Erschließungsvertrag.

Dla przebiegu rurociągu na działkach Fl.Nrn. 2652/10 i 2652/15 nie istnieje umowa o zezwolenie z właścicielami ani żadne zabezpieczone rzeczowo prawo do rurociągu. Bund zamówi to nowe na rzecz miasta Zweibrücken.

Wszystkie pozostałe koszty związane z zapewnieniem zewnętrznego uzbrojenia kanalizacji, w szczególności koszty związane z przeniesieniem rurociągów zbiorczych na rzecz miasta Zweibrücken, oraz zabezpieczenie rzeczowe tych rurociągów w odniesieniu do innych nieruchomości ponoszą kupujący, w których wewnętrznych stosunkach kupujący odpowiada za 2a).

C.) Kupujący przyznają Bund, dopóki Holenderskie Siły Zbrojne nadal zamieszkują osiedle, nieodpłatne prawo do współkorzystania z rurociągów kanalizacyjnych oznaczonych na planie sytuacyjnym (załącznik 6) na czerwono i zielono oraz ze zbiorników retencyjnych oznaczonych na żółto. Zobowiązują się utrzymywać rurociągi i zbiorniki retencyjne w stanie sprawnym, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie ścieków.

D.) Istnieje umowa o zezwolenie na współkorzystanie z rurociągu zbiorczego, który opuszcza osiedle mieszkaniowe na południowo-zachodniej granicy działki, na rzecz właściciela Fl.Nr. 2651, pana dr. Josefa Riesa, Dr. Albert Becker-Straße 14, 66482 Zweibrücken, z dnia 16.12.1974 z umowami dodatkowo z dnia 28.09.1981, 1.10.1981 oraz 16.8.1985, 19.8.1985 i 9.2.1996, 13.2.1996.

Kupujący wstępują w miejsce Bunda w znany im stosunek umowny.

II. DOSTAWA WODY PITNEJ

Osiedle mieszkaniowe jest podłączone do publicznego zaopatrzenia w wodę pitną. Punkt przekazania publicznego głównego rurociągu znajduje się przy Wasserpumpstation w budynku nr 4241. Rurociąg dostarczający wodę pitną do osiedla mieszkaniowego przebiega przez sąsiednią działkę Studentenwerk Kaiserslautern.

W odniesieniu do współużytkowania tego odcinka rurociągu przez kupujących, odwołuje się do § 13 ustęp VIII. tej umowy.

III. ZAOPATRZENIE W PRĄD

Całe Kreuzbergareal tworzy jedność i jest uzbrojone w 20-KV-Ringleitung oraz Trafostacje nr 4210 i 4238. Trafostacje zostały już sprzedane przez Bund miastu Zweibrücken.

Dąży się do przekazania 20-KV Ringleitung miastu Zweibrücken oraz do zabezpieczenia rzeczowego tej linii na rzecz miasta Zweibrücken.

W tym kontekście 20-KV-Ringleitung nie jest sprzedawana. Kupujący zobowiązują się do współpracy w „niezbędnym zakresie przy przekazaniu 20-KV-Ringleitung miastu Zweibrücken. W szczególności zobowiązują się do zabezpieczenia przebiegu linii na żądanie Bunda w odpowiedniej i zwyczajowej formie na rzecz miasta Zweibrücken (Stadtwerke).

Do czasu zabezpieczenia rzeczowego kupujący przyznają Bundowi oraz miastu Zweibrücken (Stadtwerke) niezbędne prawa dostępu do eksploatacji i utrzymania Trafostacji oraz 20-KV-Ringleitung.

Kupujący zobowiązują się również do wyposażenia budynków w obrębie osiedla mieszkaniowego, w porozumieniu ze Stadtwerke Zweibrücken, w urządzenia pomiarowe w wymaganym zakresie.

§ 13 Wewnętrzne uzbrojenie

I. Kupującym wiadomo, że całe osiedle mieszkaniowe jest obecnie uzbrojone prywatnie. Oznacza to, że linie odprowadzania ścieków, linie dostarczania wody pitnej oraz linie niskiego napięcia, jak również urządzenia do zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę oraz ulice, w tym oświetlenie uliczne, są własnością Bunda i nie są publiczne.

Kupującym przekazano plany dotyczące przebiegu linii. Bund nie ponosi odpowiedzialności za zgodność planów z rzeczywistym przebiegiem linii.

II. Powierzchnie ulic

Stan dróg, w tym oświetlenia ulicznego, jest znany kupującym. Studentenwerk Kaiserslautern uzyskał od Bunda pozwolenie na współkorzystanie z następujących dróg jako dojazdu do domu studenckiego:

- Texasstraße od Amerikastraße do wlotu na Virginiastraße,

- Virginiastraße do południowej granicy działki. Nabywcy zobowiązują się do tolerowania tego współużytkowania.

III. Schmutkowiedna

Zgodnie z wynikiem inspekcji kamerowej przeprowadzonej w 1997 roku, rury ściekowe wewnątrz nieruchomości są w stanie sprawnym. Ten stan jest znany nabywcom.

Dem Studentenwerk Kaiserslautern zostało przez Bund do momentu odłączenia od ogólnoparastwowej kanalizacji pozwolone na współużytkowanie kanalizacji, jednak tylko w zakresie, w jakim przepływ ścieków został zatwierdzony przez właściwą Bauaufsichtsbehörde lub Wasserbehörde.

Kupujący zobowiązują się do znoszenia tego współużytkowania, aż do momentu odłączenia lub przekazania kanalizacji do zakładów utylizacyjnych.

IV. Odwodnienie powierzchniowe

Kupującym jest wiadomo, że system odwodnienia powierzchniowego nie spełnia już standardów obowiązującego prawa wodnego.

V. Dostawa wody pitnej

Kupującym jest wiadomo, że instalacje wody pitnej zasilające budynki mieszkalne częściowo przebiegają w terenach zielonych, są w złym stanie i muszą zostać wymienione.

VI. Zaopatrzenie w prąd

Kupującym jest wiadomo, że linie niskiego napięcia, które zasilają budynki mieszkalne, częściowo przebiegają w terenach zielonych oraz przez piwnice niektórych budynków mieszkalnych.

VII. Zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę

Zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę osiedla mieszkaniowego jest obecnie z apewniane przez centralne ogrzewanie działające na węgiel w budynku Nr 4233.

Kupującym jest wiadomo, że centralne ogrzewanie, według ostatniego pomiaru ochrony przed emisją TÜV Pfalz e.V., nie spełnia wartości emisji TA Luft. W szczególności kupującym znany jest stosowny dokument Urzędu Nadzoru Gospodarczego w Neustadt a.d. Weinstraße z dnia 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Kupujący zobowiązują się do dalszego prowadzenia ciepłowni, do spełnienia znanych im wymogów decyzji z dnia 27.10.97 poprzez przystosowanie do pracy na gaz/olej oraz do zapewnienia właściwego zaopatrzenia mieszkań, które zostały przekazane Holenderskim Siłom Zbrojnym, aż do ich zwrotu przez Holenderskie Siły Zbrojne, na odpowiednich, lokalnych warunkach.

W wewnętrznych relacjach między kupującymi, zobowiązanie to przejmuje kupujący do 2b).

W zamian kupujący zobowiązuje się do 2a), do utrzymania opłacalności ciepłowni w Budynku Nr. 4233, zapewnienia zaopatrzenia w ciepło wszystkich sprzedawanych budynków w mieszkalnych przez ciepłownię (Geb. 4233) oraz w przypadku dalszej odsprzedaży przekazania tego zobowiązania do wyłącznego poboru ciepła z ciepłowni (Geb. 4233) nabywcy oraz zobowiązania późniejszych następców prawnych odpowiednio.

VIII. Na sąsiedniej działce Fl.Nr. 2885/12, budynek i teren zielony, Virginiestraße 14, 16 i 18, na rzecz Bundesrepublik Deutschland (Federalna Administracja Finansowa) ustanowiona została ograniczona osobista służebność w celu zabezpieczenia praw do instalacji (energia elektryczna, woda, ogrzewanie, oświetlenie uliczne).

Bund zażąda od Studentenwerk -na wezwanie kupujących- nowego przydziału tych praw na rzecz kupujących.

Ponadto, zbywa on wszelkie prawa wynikające z Kaufvertrag z Studentenwerk na rzecz kupujących. Odpowiednie regulacje umowne są znane nabywcom.

IX. kabel telekomunikacyjny

Nabywcy są świadomi, że na zachodniej granicy działki, za budynkiem mieszkalnym Virginiestraße 8-12, został położony kabel telekomunikacyjny do zasilania domu studenckiego.

Kupujący akceptują utrzymanie kabla telekomunikacyjnego, którego przebieg jest oznaczony na planie sytuacyjnym (załącznik 7) na czerwono.

§ 14 Obowiązki kupujących

I. Kupujący zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego zagospodarowania części nieruchomości, które zostały przekazane Holenderskim Siłom Zbrojnym. W wewnętrznym stosunku kupujących, kupujący 2a) przejmuje związane z tym koszty. Zapewnienie to odbywa się w pierwszej kolejności poprzez przeniesienie Erschließungseinrichtungen, powierzchni ulic i głównych sieci na miasto Zweibrücken w ramach umowy Erschließungsvertrag. Przy tym kupujący mają zapewnić, że Holenderskim Siłom Zbrojnym po przeznaczeniu powierzchni ulic na ruch publiczny zostaną nieodpłatnie udostępnione wystarczające miejsca parkingowe.

II. Bis zur publicznej dedykacji powierzchni ulic, kupujący przyznaje 2a) Bundowi oraz Holenderskim Siłom Zbrojnym i ich gościom prawo do korzystania z powierzchni ulic w obrębie osiedla mieszkaniowego oraz udostępnia holenderskim siłom zbrojnym miejsca parkingowe w dotychczasowym zakresie bezpłatnie.

Rezygnuje się z rzeczowego zabezpieczenia.

Kupujący z 2a) zobowiązuje się do stworzenia strefy uspokojonego ruchu na powierzchniach ulicznych w obrębie części nieruchomości, które zostały przekazane Holenderskim Siłom Zbrojnym.

III. O ile integracja systemów uzbrojenia z siecią publiczną nie dojdzie do skutku, kupujący zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego zaopatrzenia i odprowadzania ścieków dla Holenderskich Sił Zbrojnych oraz, w razie potrzeby, do położenia nowych instalacji wody pitnej. W stosunkach wewnętrznych kupujących, kupujący z 2a) przejmuje związane z tym koszty.

IV. Kupujący zobowiązują się do poinformowania Federalnego Urzędu Majątkowego w Landau oraz działu nieruchomości Holenderskich Sił Zbrojnych "DGW &T, Dyrekcja Holandii, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" o wszelkich pracach budowlanych, które mogą wpłynąć na przekazany obszar lub jego wartość mieszkalną, a także o harmonogramie tych prac, w wystarczającym wyprzedzeniu, aby mogli oni odpowiednio zareagować na te prace.

V. W przypadku dalszej sprzedaży części gruntów osobie trzeciej, ta również musi być zobowiązana w ten sam sposób.

Kupujący zobowiązują się, w celu prawidłowego zagospodarowania obszaru przekazanego Holenderskim Siłom Zbrojnym, na żądanie Bunda, do ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego dla urządzeń dostawczych i odprowadzających.

§ 15 solidarność dłużników

Za wszystkie zobowiązania wynikające z tej umowy wobec Bunda, kupujący odpowiadają solidarnie, zgodnie z punktami 2 a) i 2 b).

§ 16 przeniesienia własności

Uczestnicy umowy zgadzają się, że przeniesienia własności powinny być dokonane w dwóch lub więcej aneksach.

Zgoda dotycząca części terenu oznaczonej na planie sytuacyjnym (załącznik 5) na niebiesko zostanie wyrażona dopiero po przeprowadzeniu pomiarów oraz przedstawieniu dowodów zmian, a także po przekazaniu - Bankbürgschaften zgodnie z § 7 ust. II do Bunda. Zgoda dotycząca części terenu oznaczonej na planie sytuacyjnym (załącznik 5) na czerwono zostanie wyrażona dopiero po przeprowadzeniu pomiarów, przedstawieniu dowodu zmian, zwróceniu przez Holenderskie Siły Zbrojne obszaru do Bunda lub wyrażeniu zgody na przeniesienie własności oraz po zapłacie części ceny zakupu zgodnie z § 6 ust. III.

§ 17 zabezpieczenia na rzecz nabywców

Aby zabezpieczyć roszczenie dotyczące przeniesienia własności i przekazania, na ciężar wskazanej w § I ust. I własności gruntowej, zatwierdza się i wnosi o wpis każdej z klauzul przeniesienia na rzecz kupujących z punktów 2a) i 2b) do księgi wieczystej.

Strony zgadzają się i wnoszą o wykreślenie tych wpisów.

a) na przedmiotowej własności z wpisem zmiany właściciela, jeśli nie dokonano wpisów pośrednich, chyba że nabywca wyraził zgodę,

b) na części nieruchomości, która zgodnie z § 3 ust. II nie została sprzedana, z realizacją dowodu zmiany w księdze wieczystej. Do potwierdzenia, która nieruchomość nie została sprzedana, wystarczy zaświadczenie opatrzone pieczęcią urzędowego notariusza.

§ 18 Podatek od nieruchomości, opłaty za nieruchomości, opłaty za uzbrojenie, opłaty za przyłącza i opłaty za budowę e

Wszystkie opłaty za uzbrojenie, przyłącza i wkłady budowlane, które zostały zażądane do dnia sporządzenia aktu notarialnego przez Bund, zgodnie z Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz oraz lokalnymi przepisami, zostały opłacone i są zawarte w cenie zakupu.

Opłaty zażądane od dnia sporządzenia aktu notarialnego obciążają kupujących, niezależnie od momentu ich ustalenia oraz adresata doręczenia.

§ 19 Grunderwerbsteuer

I. Koszty i opłaty związane z tą umową oraz jej realizacją, ponoszone u notariusza, w sądzie i przez organy, a także Grunderwerbsteuer, obciążają kupującego zgodnie z punktem 2a).

II. Koszt za zatwierdzenie lub potwierdzenie przez jedną ze stron umowy obciążają tę stronę. n.

§ 20 Działalność wykonawcza notariusza

I. Notariusz zostaje zobowiązany do zażądania i przyjęcia wszelkich zezwoleń lub zaświadczeń negatywnych niezbędnych do skuteczności umowy lub jej wykonania. Powinny one być skuteczne dla wszystkich stron z chwilą ich przyjęcia przez urzędowego notariusza lub przechowującego ten dokument.

Notariusz niezwłocznie informuje strony.

II. Wszystkie wpisy w księdze wieczystej powinny być dokonywane wyłącznie na podstawie wniosków urzędowego notariusza. Notariusz jest również upoważniony do składania wniosków oddzielnie i w ograniczonym zakresie, zwalniając się od ograniczeń § 181 BGB, a także do ich wycofywania oraz do uzupełniania lub zmieniania tego dokumentu, o ile będzie to konieczne do dokonania żądanego wpisu w księdze wieczystej i nie wpłynie na istotne składniki umowy sprzedaży.

III. Uczestnicy umowy zrzekają się swojego własnego prawa do składania wniosków.

IV: Notariusz nie jest upoważniony do przyjmowania urzędowych zezwoleń z zastrzeżeniami i warunkami oraz decyzji, na mocy których odmówiono udzielenia urzędowego zezwolenia lub wykonano prawo pierwokupu. Decyzje te należy dostarczyć uczestnikom osobiście; kopię prosimy przesłać do notariusza.

**§ 21 klauzula częściowej
nieważności**

Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie tej umowy jest lub stanie się nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy.

W miejsce nieważnego lub unieważnionego postanowienia powinno wejść postanowienie zgodne z ustawą lub, jeśli nie przewidziano żadnego postanowienia ustawowego, postanowienie odpowiadające sensowi tej umowy.

§ 22 kompletność poświadczenia

Nie dokonano innych ustaleń.

**§ 23 forma
pisemna**

Dodatkowe ustalenia dotyczące tej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej, chyba że istnieje obowiązek poświadczenia.

§ 24 pouczenia przez notariusza

Strony zostały pouczone, że:

I. ta umowa, o ile Ustawa o obrocie nieruchomościami lub Baugesetzbuch mają zastosowanie, staje się skuteczna dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody, a ponadto może być realizowana przez Bund tylko wtedy, gdy istnieje wymagana zgoda zgodnie z Baugesetzbuch i nie jest wykonywane ustawowe prawo pierwokupu;

II. wszystkie oświadczenia prawne, od których zależy zawarcie i ważność tej umowy, muszą być poświadczone zgodnie z § 313 HGB, w przeciwnym razie umowa jest nieważna;

III. własność przechodzi na kupujących dopiero po wpisaniu do księgi wieczystej, a do tego muszą być dostarczone zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz odpowiednie zezwolenia lub zaświadczenia negatywne;

IV. Bund i kupujący jako współdłużnicy odpowiadają za podatki związane z własnością oraz za Grunderwerbsteuer, a także za koszty notarialne i sądowe, przy czym Bund odpowiada tylko w zakresie, w jakim nie przysługuje mu zwolnienie z kosztów lub obniżenie na mocy ustawy;

V. Notariusz wprawdzie zapoznał się z księgą wieczystą, jednak nie z ewidencją gruntów ani z rejestrem obciążeń, a oznaczenie w księdze wieczystej nie dostarcza informacji o dopuszczalnym rodzaju użytkowania.

VI. Notariusz nie przejął odpowiedzialności za doradztwo podatkowe i ekonomiczne.

§ 25 Anlagen

W zakresie, w jakim w tej umowie odnosi się do załączników, są one składnikami tej umowy.

§ 26 Jurysdykcja

Jurysdykcją dla wszystkich sporów prawnych wynikających z tej umowy jest Landau w Pfalz.

§ 27 Wersje

I. Z tej umowy otrzymują:

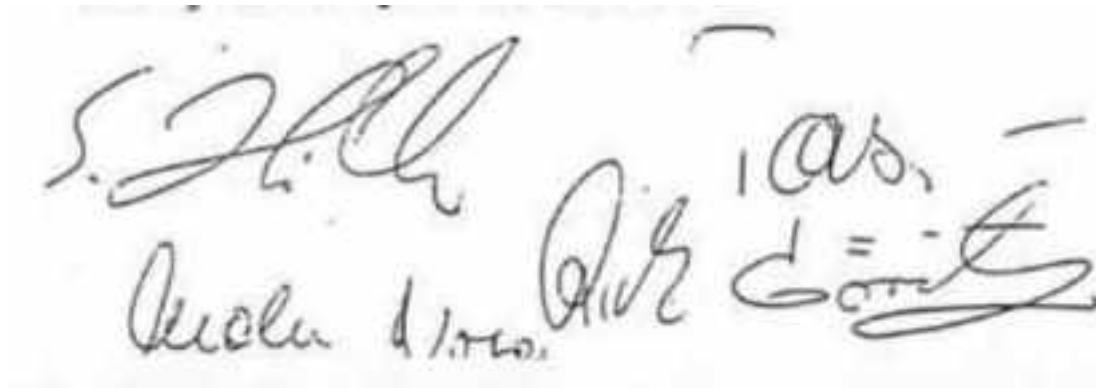
Bund 1 egzemplarz oraz 3 poświadczone odpisy, kupujący po 1 egzemplarzu i poświadczonym odpisie, księgowość gruntowa Zweibrücken 1 egzemplarz, urząd skarbowy Zweibrücken Grunderwerbsteuerstelle 2 odpisy oraz Gutachterausschuss 1 odpis.

II. Powiadomienia o księdze wieczystej będą przesyłane przez Bund w trzech egzemplarzach, a przez nabywców w jednym egzemplarzu.

Na koniec uczestnicy oświadczyli:

Na zakończenie przesłuchania, obecny notariusz wyraża, że wszyscy uczestnicy jednoznacznie oświadczają, iż nie zamierzają wprowadzać żadnych dalszych zmian do powyższego tekstu umowy, który został szczegółowo wynegocjowany przez uczestników w trakcie długich wstępnych rozmów i zatwierdzony przez ich doradców prawnych i podatkowych. Wręcz przeciwnie, domagają się poświadczenia w powyższej formie.

Niniejszy protokół został odczytany przez notariusza obecnym, przez nich
zatwierdzony i poniżej własnoręcznie podpisany:



Anhang a:

Pełnomocnictwo Na podstawie § 16 ustawy o finansach publicznych
(FVG) w brzmieniu ustawy o dostosowaniu finansowym z dnia
30.08.1971 (BGBl. I.S. 1426) upoważniam. Pana Siegfrieda Hillera

przy Federalnym Urzędzie Majątkowym w Landau

do sprzedaży działki wpisanej w księdze wieczystej Zweibrücken, Blatt 5958, w
Gemarkung Zweibrücken, Flurstück 2885/15, budynki i tereny niezabudowane,
Delawarestraße, Landstuhlerstraße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17,
19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17,

O łącznej powierzchni 103 699 m².

Wartość przedmiotu umowy: 5.182.560,-- DM (słownie: pięć milionów sto
osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt marka niemiecka)

Landau, 05.10.1998

Federalny Urząd Majątkowy Landau

Podpis: Herr Plauth ROAR

**- Wyciąg: umowa Bundesrepublik Deutschland i Kraj Nadrenia-Palatynat
(Studentenwerke Kaiserslautern) z dnia 15.08.1996.**

**§ 6 Ver- und Entsorgungsleitungen/-anlagen, powierzchnie ulic
Gestattungs- und Mitbenutzungsrechte**

I. Zapewnienie całego osiedla mieszkaniowego Kreuzberg w zakresie ciepła, wody i energii elektrycznej oraz odprowadzanie ścieków odbywa się za pośrednictwem sieci **Leitungsnetz, das eine Einheit bildet**. Ponadto ulice osiedla Kreuzberg, w tym oświetlenie uliczne, są własnością Bundu. (... .)

II. Na działce zakupionej, określonej w § 2 ust. I, przebiegają linie dostawcze dla wody, energii elektrycznej, ciepła sieciowego i oświetlenia ulicznego, które są nadal niezbędne do zaopatrzenia osiedla mieszkaniowego Kreuzberg. Ponadto na działce zakupionej znajduje się stacja pomp wodnych (4241), która jest nadal potrzebna do zaopatrzenia osiedla mieszkaniowego Kreuzberg.

Przebieg instalacji oraz lokalizacja Wasserpumpstation są zaznaczone na planach sytuacyjnych 2 a (rury wodne/-Wasserpumpstation), 2 b (elektryczność), 2 c (oświetlenie uliczne) i 2 d (ciepło sieciowe), które zostały dołączone do niniejszego dokumentu, przedstawione stronom umowy do przeglądu i przez nie zatwierdzone, każdorazowo na czerwono. Plany sytuacyjne są częścią niniejszej umowy. (... .)

VII. Kupująca zobowiązuje się do umożliwienia dalszej eksploatacji znajdujących się na działce zakupionej obiektów ciepła sieciowego należących do Bund, instalacji wodnych i elektrycznych, oświetlenia ulicznego oraz Wasserpumpstation, tak długo jak będzie to konieczne do zaopatrzenia - także poszczególnych budynków - osiedla mieszkaniowego Kreuzberg.

Aby zabezpieczyć to prawo do korzystania, kupująca ustanawia ograniczoną osobistą służebność na rzecz Bundesrepublik Deutschland (Federalna Administracja Finansowa) o następującej treści:

"Prawo do przekazania osobom trzecim, dotyczące eksploatacji, konserwacji i odnawiania podziemnych wodociągów i linii energetycznych (prawa do instalacji), eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji podziemnych linii grzewczych prowadzących przez budynek nr 4200 na rzecz Bundesrepublik Deutschland, może być wykonywane przez jej przedstawicieli po wcześniejszym uzgodnieniu z kupującym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych - którzy mają prawo wejść na nieruchomość i podjąć wszelkie niezbędne działania na nieruchomości, które są wymagane do realizacji tego prawa. Prawo to obejmuje obowiązek każdego właściciela obciążonej nieruchomości do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogą utrudnić jego wykonywanie."

Bund występuje o wpisanie tej ograniczonej osobistej służebności w księdze wieczystej, a kupująca to zatwierdza.

Eintragung powinna nastąpić dopiero po przedłożeniu dowodów
zmian oraz nowych oznaczeń nieruchomości.

Eintragung praw odbywa się nieodpłatnie.

VIII. Kupująca zobowiązuje się ponadto, na żądanie Bunda, do nieodpłatnego
ponownego ustanowienia i zabezpieczenia praw wskazanych w ust. VII na rzecz
osoby trzeciej wskazanej przez Bund.

Kontakt Bundesarchiv Koblenz
(Hauptdienststelle) Potsdamer
Straße 1 56075 Koblenz

Wydziały
specjalistyczne

Koblencja jest siedzibą Wydziału Specjalistycznego B. Jest on odpowiedzialny za centralne cywilne
archiwum państwowe Bundesrepublik Deutschland od 1949 roku oraz zachodnich stref okupacyjnych.